



## 2022 YILI ZABIT KÂTİBİ UYGULAMALI SINAV METİNLERİ

Metin 30

tahkikat aşaması delillerin incelenmesi ve bunlardan elde edilen bilgiler ışığında mahkemede oluşacak kanaatle davanın tarafları arasında çekişmeli olan olguların gerçek olup olmadığının tespit edildiği dava aşamasıdır en uzun yargılama safhasıdır bu aşamanın sonunda mevcut ve doğru olduğu mahkemeye takdir edilen olgulara sübut bulmuş olgular denir ispatla sübut bulanlar ile taraflar arasında çekişmesiz olduğu için ispat faaliyetine gerek olmayan uyuşmazlık çözümünde önemli olgular tahkikat aşaması sonunda bir araya gelmiş olur hakim tarafların iddia ve savunmaları sonucu toplanan delilleri dikkatle inceler bu inceleme sonucu duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında beyanda bulunmaları için söz verir taraflar mahkemeye toplanan ve incelenen deliller üzerinden sübut bulan ya da bulmayan olgularla ilgili görüşlerini sunabilir mahkeme tahkikatın genişletilmesini gerektiren bir durum kalmadığını görürse tahkikatı bitirerek bu durumu taraflara bildirir tahkikat sonrası mahkeme sözlü yargılama ve hüküm için tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmaları için tarafları davet eder davetiyelerde taraflara belirlenen gün ve saatte mahkeme salonunda hazır bulunmazlarsa yokluklarında hüküm verileceği bildirilir sözlü yargılamanın ayrı bir oturumda yapılması esastır sözlü yargılamada hakim her iki tarafa da mevcut olgular karşısında iddia ve savunmanın ileri sürdüğü taleplere ilişkin diyeceklerini sözlü şekilde sunmaları için söz vermesi gereklidir tarafların beyanları alındıktan sonra hakim aynı oturumda nihai kararını verir ve nihai kararını sözlü olarak açıklayıp tutanağa geçirir hükmün hakim tarafından sözlü şekilde tarafların yüzüne karşı okunmasına hükmün tefhimi denir tefhim ile tutanağa geçirilen karara ise kısa karar denir hükmün tefhimini duruşmada bulunanlar ayakta dinler sözlü yargılamada açıklanan kısa karar çoğunlukla gerekçeyi ihtiva etmez bunun sebebi hükmün bütün unsurlarıyla yazılmasının zorluğudur ancak hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde gerekçeli kararın bir ay içinde yazılması gerekir iddia ve savunma hakkındaki nihai görüşünü hakim yargılama sonunda karar olarak açıklar ilk derece mahkemesinde yargılama sona erdiğinden hakim bu kararına nihai karar denir mahkeme tarafından nihai karar bir ay içinde yazılır yazılacak hükmün hangi konuları içermesi gerektiği hukuk muhakemeleri kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir kararı da hükmü veren hakim yazdırması esastır